

기술실시계약서

(사업특성에 따라 조문 및 서식변경)

○ 과 제 명 :

○ 계약금액 :

○ 납부방법 :

○ 납부기간 :

○ 계약당사자

전담기구 : 대표자

실시기업 : 대표자

주관연구기관 : 대표자

민군협력진흥원(이하 "전담기구")과 실시기업(이하 "실시자")은 주관연구기관이 민·군기술협력사업으로 개발한 위 기술을 실시함에 있어 다음과 같이 기술실시계약을 체결한다.

제 1 조("기술"의 정의)

본 협약상의 "기술"이라 함은 「과제명 : 」에 관한 Know-How를 말한다.

제 2 조(실시권의 내용)

- (1) 전담기구장은 실시자가 본 계약의 조건에 따라 대한민국 내에서 "기술"(특허가 발생하는 경우 특허권 포함)을 실시하는데 동의하여 실시자에 실시권을 설정한다. 단, 국외실시의 경우에는 제3조에 따른다.
- (2) 제1항의 실시권은 "기술"을 이용한 제품생산, 원가절감(생산성 향상), 품질향상 등의 권리를 말한다.
- (3) 실시자는 전담기구장의 사전 서면동의 없이 제3자에게 동 실시권을 제공하거나 양도할 수 없다.
- (4) 전담기구장은 실시자가 "기술"을 실시하지 아니하는 부분에 대하여는 실시권을 포기한 것으로 간주할 수 있다.

제 3 조(국외실시)

"국외실시"는 대한민국 이외의 지역에 실시권을 대여하거나 기술을 수출하는 것(동 지역에서 제품을 생산, 판매하는 행위 포함)을 말하며, 실시자가 "기술"을 "국외실시"코자 하는 경우 사전에 전담기구장과 협의하여 본 협약과 별도로 "국외실시"에 관한 실시계약을 체결하여야 한다.

제 4 조(실시기간)

본 계약기간은 실시자가 제1조의 "기술"을 활용하는 날(이하 "기술활용일"이라 한다)로부터 기산하여 년 월 일에 만료되는 것으로 하며 기술활용일은 별도 언급이 없으면 기술실시 계약일로 한다.

제 5 조(실시대가)

실시자는 본 실시권에 대한 대가로서 다음과 같이 실시료를 전담기구장에 납부한다. 다만, 본 조항은 제2조 4)항에 의거 실시자가 "기술"의 일부를 포기할 경우에도 계속 유효하다.

- (1) (일시금) 실시자는 본 계약체결 실시료로 一金 원정(W)을 전담기구장이 지정한 아래 계좌로 기한내에 납부한다.
- (2) (분할금) 一金 원정(W)을 전담기구장이 지정한 아래 계좌로 기한내에 납부한다.

예금주	은행명	계좌번호

제 6 조(분할금의 계산)

"분할금"은 "정액기술료 납부계획서"에 따라, 매년 월 일까지 (년 분납) 1년 단위로 전담기구에 납부하여야 한다.

제 7 조(기술의 개량)

- (1) (특허권의 취득) 실시자가 "기술"로서 특허권, 실용신안권 등을 취득, 소유하였을 때에는 본 계약에 의거 자동적으로 동 특허권, 실용신안권 등을 실시하는 것으로 한다.
- (2) (기술의 개량) 실시자 또는 임원 및 피용자가 "기술"의 개량, 확장, 대체 또는 추가발명에 의한 기술(이하 "개량기술"이라 한다)을 적용하거나, 이를 근거로 새로운 지적재산권을 취득하고자 할 경우 실시자는 사전에 전담기구장에 통보하여 상호 협의하여 추진하여야 하며, 취득 지적재산권은 실시자의 소유로 한다. 특

약이 없는 한, "개량기술"의 실시 역시 본 계약에 의하여 실시되는 것으로 보고 본 계약은 계속 유효하다.

제 8 조(신의성실의 의무)

본 계약이 목적하는 바를 상호 충족시키기에 필요한 제반사항에 대하여 전담기구장은 신의, 성실을 다하여 실시자에게 적극 협조하여야 하며, 실시자 또한 본 계약을 성실히 이행하여야 한다.

제 9 조(비밀보장)

실시자는 "기술"이 타인에 제공되거나 누설되지 않도록 보안에 유의하여야 하며 이 의무는 그 임원 및 피용자나 그 승계인을 통하여 사실상 위반됨이 없도록 하는 의무를 포함한다. 또한 본 조항은 본 계약이 해제 또는 해지되었을 경우에도 계속 유효하다.

제 10 조(계약의 변경)

본 계약의 내용은 실시자와 전담기구장의 서면합의에 의하여 유효하게 변경될 수 있다. 다만, 실시자의 생산능력이 제품수요를 충족하지 못하거나 실시자가 "기술"을 기술적으로 충분히 실현하지 못하여 실시자가 이를 개선할 능력이 없다고 인정될 경우 주관연구기관장은 "기술"의 "실시권"을 제3자에게도 허용할 수 있는 권리를 갖는다.

제 11 조(불가항력)

본 계약의 어느 일방도 본 계약을 이행함에 있어 천재지변 또는 불가항력으로 발생하거나 기타 일방의 고의 과실 또는 태만에 의하지 아니한 하자로 인하여 발생한 여하한 성격의 손실 또는 손해에 대하여도 그 일방은 상대방에게 책임을 지지 아니한다.

제 12 조(계약의 해지)

(1) 전담기구장은 다음의 경우에 30일전의 기한을 두고 실시자에게 그 이행을 서면으로 최고함으로써 본 계약을 취소할 권리를 가지며,

이에 따라 해지되었을 경우에도 전담기구장은 이미 납부한 기술료를 환불하지 아니하며, 실시자는 기술자료를 주관연구기관장에 반환하고 본 계약상의 모든 권리를 포기하여야 한다.

(가) "기술활용일"까지 활용을 개시하지 아니하거나 "기술활용일"전이라도 실시자가 활용을 포기한 것으로 전담기구장이 인정하는 경우

- (나) 제4조에 정한 "기술활용일"이후라도 실시자가 조업을 중단하여 계속할 수 없다고 전담기구장이 인정할 때
 - (다) 실시자가 제5조에 따른 실시료를 정당한 이유없이 지급치 아니할 경우
 - (라) 기타 본 계약상의 의무를 위반할 때
 - (마) 상기 (가) 내지 (라)의 내용에 의거 해지되는 경우 실시자는 해지일까지의 실시료를 계산, 전담기구장에 지급하여야 한다.
- (2) 본 계약의 해지 또는 해제되었을 경우, 실시자는 스스로 또는 제3자로 하여금 "기술"을 실시토록 하거나 본 계약제품의 생산을 행하지 아니한다.

제 13 조(손해배상)

실시자는 본 계약을 위반하여 전담기구장에 손해를 끼쳤을 때에는 이를 배상하여야 한다.

제 14 조(명칭사용)

실시자는 본 계약과 관련하여 취득한 정보 및 전담기구장이 실시자에게 제공한 보고서나 문서의 일부 또는 전부에 대한 그 원본이나 복제, 복사물을 광고 판매촉진, 기타 선전의 목적 및 쟁송상의 자료로 사용하지 아니할 것이며, 또한 상기의 목적으로 전담기구장의 명칭을 암시하거나 사용하여서는 아니 된다.

제 15 조(중요 사항의 변경)

실시자가 본 계약체결 후 법인의 주소 등 중요사항을 변경하였을 경우에는 이를 지체없이 전담기구장에 통보하여야 하며, 그 불이행으로 인한 전담기구장의 착오는 실시자의 항변으로부터 면책된다.

제 16 조(분쟁해결)

본 계약과 관련하여 혹은 쌍방의 의무이행과 관련하여 분쟁이나 이견이 발생하는 경우 전담기구장과 실시자는 이를 상호 협의하여 원만히 해결토록 노력하여야 하며, 이러한 분쟁이나 이견이 해결되지 않은 경우에는 사단법인 대한상사중재원의 중재규칙에 의하여 해결한다.

제 17 조(계약의 효력)

본 계약의 효력은 쌍방이 서명 날인한 날부터 유효하다.

제 18 조(해석)

본 계약에 명기되지 아니하거나 본 계약상의 해석상 이의가 있는 사항에 대하여는

쌍방의 합의에 의하여 결정한다.

본 계약서는 2통을 작성하여 서명 날인하고, 실시자와 전담기구장이 각각 1통씩 보관한다.

년 월 일

전담기구 : 대표자 (인)

실시기업 : 대표자 (인)

주관연구기관 : 대표자 (인)